

1500315-02.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2077553/2021 - DEL.POL.APARECIDA, 16874210 - DEL.POL.APARECIDA, 634/21/201 - DEL.POL.APARECIDA, 2077553 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500315-02.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500315-02.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2077553/2021 - DEL.POL.APARECIDA, 16874210 - DEL.POL.APARECIDA, 634/21/201 - DEL.POL.APARECIDA, 2077553 - DEL.POL.APARECIDA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DOS SANTOS JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS JÚNIOR pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11343/06. Segundo a denúncia, no dia 18 de março de 2021, por volta das 17h30, na Rua Maria Rosa Paes, Ponte Alta, nesta cidade, o réu foi surpreendido por policiais trazendo consigo 06 pinos de cocaína, sem autorização legal e regulamentar, com a finalidade de vender a droga, além da quantia de R\$10,00 em espécie. Além disso, dentro de uma sacola branca, que o réu havia dispensado, os policiais encontraram 70 pinos de cocaína

(11,9g), além de outra quantia de cocaína (145,3g). Segundo apurado, o flagrante ocorreu durante um patrulhamento de rotina, onde o acusado, ao avistar os policiais, caminhou em direção a um campo, onde descartou a sacola plástica que continha drogas.

Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento marcada para o dia 19/07/22. Em debates, o Ministério Público defendeu a procedência nos termos da denúncia, enquanto a defesa requer absolvição por falta de provas, uma vez que o laudo pericial não detectou drogas nos tubos eppendorf apreendidos com o réu, além de não se ter provas quanto ao fato da sacola encontrada ser, de fato, pertencente ao réu.

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime não restou devidamente comprovada.

O laudo pericial não detectou presença de entorpecentes no material apreendido (fls. 261/270).

Em depoimento o policial afirma que estava em patrulhamento de força tática, o local é conhecido ponto de tráfico, o acusado estava no local e percebeu a presença da viatura saindo em direção ao campo de futebol, não percebeu aproximação dos policiais a pé, estava preocupado com a viatura, dispensou algo no canto do muro. Abordaram o acusado e localizaram entorpecente e dinheiro com ele. No local onde ele havia abandonado encontraram mais drogas idênticas as que ele portava. O acusado foi preso. O local é frequentado por crianças, que vão ao campo de futebol. Em depoimento a testemunha de defesa afirma que não assistiu a prisão do acusado. Ele trabalhava com o depoente fazendo venda de sacos de lixo. Trabalhou no dia da prisão. Ele ganhava cerca de R\$ 50,00, dependendo das vendas. Não sabia de envolvimento com tráfico. Trabalhava todos os dias.

Em interrogatório o acusado afirma que não estava portando drogas. Informou aos policiais que estava em liberdade condicional e trabalhava. Pediram entrega de casa com drogas ou armas para liberá-lo e disse que não tinha como indicar. Apresentaram sacola verde com drogas dizendo que era sua. Não portava drogas e não dispensou a sacola verde. Tinha apenas R\$ 10,00.

Na falta de provas seguras sobre a materialidade a absolvição se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido para ABSOLVER o acusado, na forma do artigo 386, VII, do CPP.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

Expeça-se alvará de soltura.

Aparecida, 18 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA